



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג**

- | | |
|----|----------------|
| 1. | פלג שמואל |
| 2. | אסף רכס |
| 3. | אסף איילת |
| 4. | תבור זיו |
| 5. | שוורץ תבור תמר |
| 6. | הראל פלג |
- באמצעות ב"כ עו"ד טל פאר ענבל
שדרות ההסתדרות 251, חיפה

התובעים:

נגד

בר און בחבוט אפרים
באמצעות ב"כ עו"ד רוטנברג ואח'
שדרות גושן 43, קריית מוצקין

הנתבע:

פסק דין

השאלות המרכזיות המתעוררות בהליך זה, הן האם הממ"ד אותו מבקש הנתבע לבנות מהווה "הרחבה דומה" בהשוואה לממ"ד שהוסיפו שניים מהתובעים לדירותיהם, והאם התנגדות התובעים לבניה נגועה בחוסר תום לב במידה כזו המצדיקה התערבות.

בנוסף יש לדון בבקשתו של הנתבע להכשיר חניה בחצר הצמודה לדירתו.

התובעים, הבעלים של רוב הדירות בבית (3 מתוך 4) מבקשים כי יינתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע להוסיף ממ"ד לדירתו במקום שאושר על ידי הוועדה המקומית.

בנוסף, ביקשו לאסור על הנתבע להקים חניה בחצר הצמודה לדירתו, וכן לאסור על בניית מדרגות יציאה מדירת הנתבע לכיוון החצר האחורית של הבית.

התובעים גם ביקשו לחייב את הנתבע לסגור מחדש את הפתח שפרץ בחומה שבגבול החלקה, לצורך הכשרת החנייה.

הבית המשותף מושא ההליך וזכויות הצדדים

1. עסקינן בבית משותף שנמצא בפינת הרחובות קק"ל ורחוב רמז (רח' קק"ל 51) בקריית מוצקין, וידוע כגוש 11577 חלקה 17. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין ומכיל 4 דירות, התובעים בעלים של 3 דירות, והנתבע בעלים של דירת קרקע הידועה כתת חלקה 1.

2. לכל אחת מהדירות בבית הוצמדה חלק מהחצר המשותפת תוך שנותר שביל משותף המקיף את הבית.

להלן זכויות הצדדים:

א. הנתבע בעלים של דירת קרקע בחזית האחורית של הבית, הידועה כחלקת **משנה 1** ואליה הוצמדה חצר עורפית שסומנה **באות א'**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

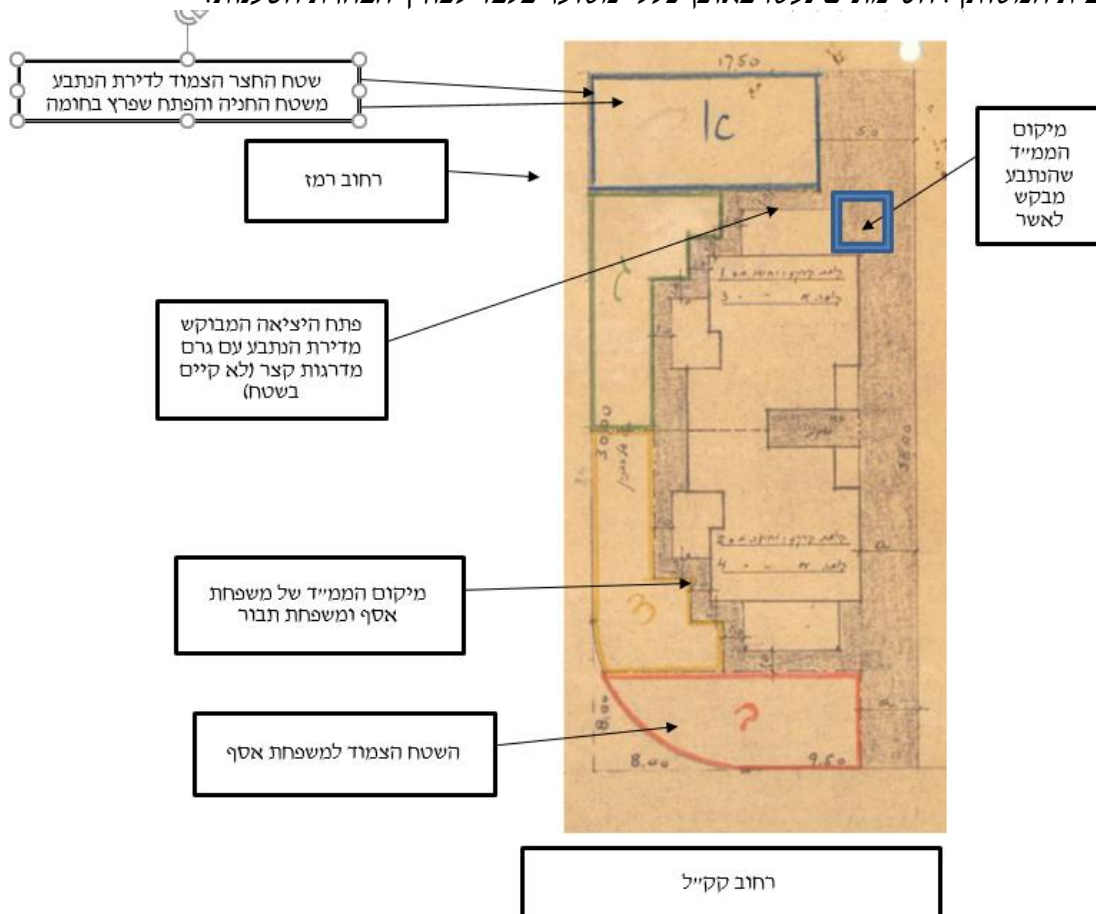
מס' תיק: 8/104/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ב. התובעים מס' 2 ו-3 (להלן: "משפחת אסף") בעלים של דירת קרקע בחזית הקדמית של הבית הידועה כחלקת משנה 2 ואלה הוצמדה חצר קדמית שסומנה באות ב'.
- ג. התובע מס' 1 הוא בעלים של דירה הידועה כחלקת משנה 3, הנמצאת מעל לדירת הנתבע בחזית האחורית של הבית ולדירה זו הוצמדה חצר צדית שסומנה באות ג". התובע יחד עם בנו מר הראל פלג שמתגורר בדירה, התובע מס' 6, יקראו להלן יחד "פלג", אלא אם נאמר אחרת.
- ד. התובעים מס' 4 ו-5, משפחת תבור (להלן: "תבור"), הם בעלים של דירה הנמצאת מעל לדירת משפחת אסף בחזית הקדמית של הבית וידועה כתת חלקה 4 לדירתם הוצמדה חצר צדית שסומנה באות ד".

תשריט הבית

3. כדי להקל על הבנת טענות הצדדים להלן קטע מתשריט הבית המשותף המקורי שמשקף את שטחי החצר הצמודים לכל דירה וכן את השביל המשותף המקיף את הבית. תשריט זה אינו כולל את ההרחבות שבוצעו בדירות משפחת אסף ותבור, הרחבות שבאו לידי ביטוי בצו תיקון הבית המשותף. הסימונים נעשו באופן כללי משוער בלבד לצורך הבהרת הטענות.



.4

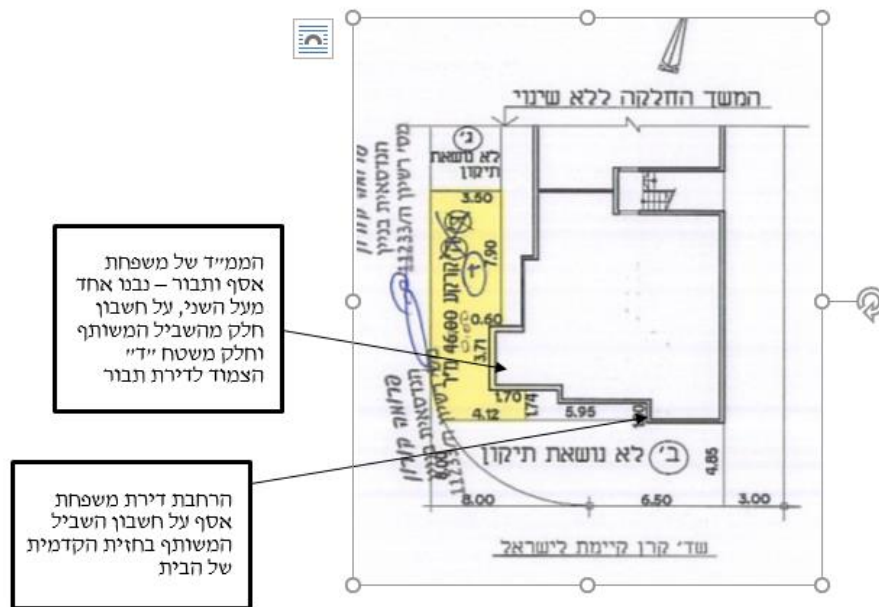


מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/104/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. להלן קטע מתשריט הבית בעקבות צו התיקון משנת 2010, לאחר שדירות אסף ותבור הורחבו.



השתלשלות העניינים הרלבנטית בתמצית

6. בשנת 2010 תוקן צו הבית המשותף בעקבות הרחבות שבוצעו בדירותיהם של משפחת תבור ומשפחת אסף (דירת משפחת אסף הורחבה על ידי הבעלים הקודמים של דירתם) הרחבות שכללו את הגדלת דירת אסף לכיוון החזית הקדמית של הבית על חשבון השביל המשותף ובנוסף בניית מגדל ממ"דים לשתי הדירות (ממ"ד לכל דירה אחד מעל השני).

משפחת אסף הסבירה כי למרות שרכשו את הדירה בשנת 2008 הרי שהמוכרים של דירתם התחייבו להשלים את תיקון צו הבית המשותף.

7. הנתבע רכש את דירתו במהלך שנת 2017. תחילה התגורר בדירה בנו, ובחלוף כשנה באוגוסט 2018 או בסמוך לכך, החל לבצע שיפוצים בתוך דירתו, וכן, עבודות בנייה מחוץ לדירה, מבלי שהיו ברשותו הסכמות של שאר בעלי הדירות.

הנתבע הגיש את הבקשה להיתר בנייה, רק לאחר שהתחיל בעבודות הבניה (הבקשה להיתר הוגשה לוועדה המקומית רק ביום 06.02.19 ראה ת/10, אישור הגשת הבקשה).

במסגרת עבודות אלה, הנתבע, בין היתר, פרץ פתח בחומת האבנים הנמוכה (קיר בלוקים) שהייתה קיימת לאורך גבול החלקה, ואשר הפרידה בין החלקה לבין רח' רמז, וכן יצק משטח חניה בשטח החצר הצמודה לדירתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. לאחר שהנתבע החל בביצוע העבודות ללא היתר, וללא הסכמת השכנים, הגישו התובעים ביום 17.02.19 בקשה לסעד זמני נגד המשך ביצוע העבודות (הבקשה לסעד זמני הוגשה עוד לפני שהוגש כתב תביעה עיקרי).

בהחלטתי מאותו יום הוריתי על מתן צו מניעה ארעי שנותר לאחר מכן כצו זמני, בכפוף למספר עבודות שהתובעים אישרו.

9. בגין אותן עבודות בנייה גם הוציאה הוועדה המקומית נגד הנתבע צו מנהלי להפסקת העבודות (צו מיום 24.02.19 נספח ד' לתצהיר של מר זיו תבור).

10. יובהר כי קודם להגשת הבקשה לסעד זמני, התקיימה אסיפת בעלי דירות ביום 28.01.19, בה העלה הנתבע את בקשתו לבנות ממ"ד, וכן לסלול חנייה, ובנוסף לפתוח פתח יציאה נפרד לדירתו לכיוון החצר האחורית של הבית.

הדיירים הסבירו לנתבע באותה אסיפה, כי השביל סביב הבניין ברוחב של כמטר אחד מהווה רכוש משותף, כך גם החומה שמקיפה את החלקה, וכי הם מתנגדים לפעולות החד צדדיות שביצע הנתבע.

באותה אסיפה נרשמה מורת הרוח של התובעים מהתנהלות הנתבע ביחס להשחתת העץ, שבירת החומה ויציאת החניה. עוד נרשם בפרוטוקול האסיפה, כי הייתה הסכמה בין הנתבע לבין משפחת פלג לבנות ממ"ד בשטח שהיה שייך למשפחת פלג, אך בהתאם לאמור באותו פרוטוקול, הנתבע נסוג מאותן הסכמות. בסיום האסיפה ביקשו התובעים שהות כדי לבחון את הבקשה להיתר של הנתבע (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח "ה" לתצהיר הנתבע).

11. לאחר מכן הגיש הנתבע בקשה להיתר לוועדה המקומית חרף התנגדות התובעים. ביום 19.05.19 החליטה הוועדה המקומית לדחות את התנגדות התובעים לבניית הממ"ד, לאחר שקבעה כי טענות התובעים הן קנייניות בעיקרן (העתק החלטת הוועדה צורף כנספח ה לתצהיר התובעים).

באשר למשטח החנייה, קבעה הוועדה כי יש: "להתנות את מתן אישור לחניה בהתייחסות מפורשת של העירייה בעניין מיקום החנייה המוצעת והחנייות העתידיות ככל שיידרש".

הוועדה ציינה כי היא משהה את המשך הדיון בבקשה עד לסיום ההליך המשפטי אצל המפקחת על הבתים המשותפים.

ההליכים בתיק

12. ביום 10.07.19 ערכתי ביקור בבית במעמד הצדדים. לאחר מכן הוגשו תצהירי הצדדים התקיימו דיוני הוכחות בימים 21.7.20 ו-29.7.20 בסיום הדיון האחרון גם סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה ולאחר מכן הגישו טיעונים קצרים משלימים בכתב ביום 5.8.20 וביום 10.8.20.

אדון להלן בסוגיות המחייבות הכרעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/104/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. הממ"ד

כפי שיפורט להלן, יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לבנות ממ"ד במיקום המבוקש על ידו. להלן הנימוקים:

כללי

13. ככלל הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לצורך בניה על אותו חלק מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית (ר' סעיף 62(א) לחוק המקרקעין).

14. המחוקק ביקש להקל על בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, ולכן נקבע כי לצורך "הרחבת דירה", די ברוב של 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (סעיף 71 לחוק המקרקעין - תיקון מס' 18 לחוק).

בית המשפט העליון קבע בפרשת עטיה (רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו) להלן: "פרשת עטייה"), כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "סמיכות פיסית" בין הדירה לבין "ההרחבה".

15. מאוחר יותר בשנת 2008 בשל החשיבות שבבניית ממ"דים ובשל הסיכונים הביטחוניים, קבע המחוקק הקלה נוספת על ידי הורדת רף ההסכמות הדרוש לבניית ממ"ד ל-60% בלבד מבעלי הדירות (במקום הסכמות של 75% מבעלי הדירות ו-2/3 מהחלקים ברכוש המשותף (ר' תיקון 28 לחוק, וכן דברי הכנסת בקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) מס כ/183 "דברי הכנסת" חוברת ח').

מן הכלל אל הפרט

16. אין חולק כי לנתבע אין את הרוב הדרוש להרחבת דירתו ולהוספת ממ"ד, ולמעשה אין ברשותו רוב כלשהו, שכן הנתבע הוא היחיד שמסכים לבניית הממ"ד (בעלים של דירה 1 מתוך 4).

עם זאת שניים מבעלי הדירות (דירות משפחת אסף ותבור, תתי חלקות 2 ו-4) כבר הוסיפו ממ"ד לדירותיהם (ממ"ד לכל דירה, אחד מעל השני), ולכן יש לבחון האם יש לראות באותם ממ"דים משום "הרחבה דומה" לממ"ד שהנתבע מבקש לבנות.

ויוטעם, התובעים חזרו והודיעו שאינם מתנגדים שהנתבע יוסיף ממ"ד לדירתו, אלא מתנגדים להקמתו במיקום המוצע ושאושר על ידי הוועדה המקומית.

כללי – הרחבה דומה

17. סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין, קובע כי בעל דירה שדירתו הורחבה, ייראו אותו כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין (ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1), 469) וכלשון הסעיף:

"בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין".

בהתאם הפסיקה קבעה, כי מאחר שעסקינן ב"הרחבה דומה", הרי שלא נדרש כי תהא זהות בין ההרחבה שביצע השכן לבין הבניה המבוקשת כיום.

הפסיקה התוותה מספר פרמטרים שיש בהם כדי לסייע בפרשנות וביישום הגדרה זו ובראשם היקף הניצול, השימוש, הפגיעה וההפרעה לרכוש המשותף בכל אחת מן ההרחבות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/104/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך למשל קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א (ח"י) 22123-10-10 דוד חדד נ' דפנה זינגר (פורסם בנבו – להלן: "פרשת זינגר") כי:

"בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה" (ההדגשות אינן במקור).

זאת ועוד, כפי שנפסק בע"א 3235/02, אביב דוד ואח' נ' גדולטר בכבוד רונית (פורסם בנבו), לצורך בחינת שאלת קיומה של הרחבה דומה, יש לבחון את היקף ההפרעה לרכוש המשותף, בכל אחת מ"ההרחבות":

"...הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי" (ההדגשות אינן במקור).

מן הכלל אל הפרט

18. כפי שיפורט להלן היקף הניצול, השימוש והפגיעה ברכוש המשותף במיקום הממ"ד שמבקש הנתבע לבנות (כפי שהודגם בתשריט נ/1) שונה באופן מהותי מהממ"דים שנבנו על ידי שניים מהנתובעים וזאת מהסיבות הבאות:

א. מגדל הממ"דים של משפחת תבור ואסף (ממ"ד מעל ממ"ד) נבנה בצידי החלקה (לכיוון רחוב רמז) ובחלקו על חשבון החצר הצמודה לדירת משפחת תבור (שטח ד'). על מיקום הממ"דים של מש' תבור ואסף ר' הסימונים שבוצעו על גבי ת/8, וכן נ/4).

מנגד הנתבע מבקש לבנות את הממ"ד בצידי האחר של הבית (המרוחק מרחוב רמז), באופן שכולו יבנה אך ורק על חשבון הרכוש המשותף, ואף לא בחלקו על חשבון שטח "א" הצמוד לדירתו, כפי שעולה מהגרמושקה שהוגשה נ/4, וכן ראה גם המיקום כפי שסומן על גבי ת/4).

ב. בניית הממ"ד של הנתבע תגרום להצרת שביל המעבר הצידי של הבית, שכן היא חורגת מקונטור הבניין הצדי ואף חורגת מהמשך הקיר הקיים, באופן שיצר את שביל המעבר הצדדי, ואף יחסום כמעט לגמרי את שביל המעבר האחורי. בכך גם ימנע המעבר החופשי לשטחי החצר הצמודים לדירת משפחת פלג ומשפחת תבור (שטחי חצר ג' ו-ד').

ג. אמנם גם הממ"דים של משפחת תבור ואסף נבנו בחלקם על חשבון השביל המשותף אך בשונה מענייננו בעבר:

1. הייתה הסכמה של כל בעלי הדירות (100%) לאותה בנייה של משפחת תבור ודירת אסף.

2. לא היה בבניית הממ"ד על השביל, כדי לחסום לגמרי את שביל המעבר לשטחי הצמודות ג' ו-ד', שכן השביל המשותף בחזית הקדמית של הבית נחסם ללא קשר על ידי שער והרחבה אחרת של דירת משפחת אסף (הבעלים הקודמים) לכיוון החזית הקדמית של הבית, על כן הפגיעה ברכוש המשותף הייתה פחותה.

3. בנוסף אותה הרחבה של דירת משפחת אסף על חשבון השביל המשותף נעשתה בהסכמת כל בעלי הדירות בזמנו ואף באה לידי ביטוי במסמכי הרישום (צו תיקון הבית המשותף).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. כבר בצו תיקון הבית המשותף משנת 2010 (עוד לפני שהנתבע רכש את דירתו) מופיעה אותה הרחבה של דירת משפחת אסף ותבור על חשבון השביל המשותף בחזית הקדמית, כך שכבר אז לא נותרה גישה אחרת או שביל משותף למעבר בחזית הקדמית, אלא רק מעבר דרך אותו שביל צדדי ואחורי בסמוך לשטח הצמדה "א".
5. בנוסף מצאתי לקבל את עדותו של שמואל פלג לפיה משך שנים בעלי הדירות נהגו שלא לעבור דרך השביל הסמוך לדירת משפחת אסף בחזית הקדמית של הבית וכי למעשה מאז שגם נבנתה המרפסת עם פתח יציאה מדירת אסף לחצר הקדמית (עוד על ידי הבעלים הקודם) בוטל שביל המעבר הקדמי בהסכמת בעלי הדירות, כך שנוותר שביל מעבר אחד בלבד מצדו האחר של הבית ובחלקו העורפי.
19. הנתבע אישר בסיכומי התשובה שלו, כי המיקום המועדף להוספת הממ"ד לדירתו באופן שגם יהיה "דומה" למיקום הממ"ד שהוסיפו שניים מהתובעים, הוא בצידו האחר של הבית בצד הסמוך לרחוב רמז על חשבון חלק משטח "ג" הצמוד למשפחת פלג. אלא שלטענתו, מאחר שמשפחת פלג אינם מסכימים לבנות ממ"ד על החצר הצמודה לדירתם, יש לאפשר לו לבנות ממ"ד במיקום שונה לגמרי ועל חשבון השביל המשותף, כפי שאישרה הוועדה המקומית וכמודגם בתשריט 4/.
- יש לדחות טענה זו** - לבעל דירה לא קיימת זכות קנויה להוספת ממ"ד לדירתו, וככל שאין ברשותו הסכמות של בעלי דירות לבניית הממ"ד ברכוש המשותף או של בעל דירה בשטח הצמוד לדירתו, לא יוכל לבנות את הממ"ד (בהעדר הרחבה דומה וככל שלא יוכח שההתנגדות השכנים היא סתמית וקנטרנית).
20. הנתבע הוסיף וטען, כי ההרחבות שבוצעו בדירת משפחת אסף ותבור עולות בשטחן בעשרות מונים על גודל ההרחבה שהנתבע מבקש להוסיף לדירתו לצורך הממ"ד (לעניין זה הפנה לנספח א/3 לתצהירו), ועל כן יש לאשר לו להרחיב את דירתו.

יש לדחות טענה זו:

כאמור התובעים אינם מתנגדים לעצם הרחבת הדירה ולהוספת ממ"ד, אלא למיקום שהנתבע מבקש לבנות, כך שהממ"ד כולו יבנה, אך ורק על חשבון הרכוש המשותף, באופן שיחסום ויצר את שביל המעבר המקיף את הבית.

בפסקי הדין שאוזכרו לעיל של בית המשפט המחוזי, כבר נפסק, כי הרכיב של שטח ההרחבה (הממ"ר שיתווסף לכל דירה) אינו השיקול היחיד שיש לבחון בשאלה אם מדובר בהרחבה דומה, אלא כאמור היקף הניצול והפגיעה ברכוש המשותף בכל הרחבה.

בנוסף ההרחבות של משפחת אסף ותבור בוצעו בהסכמת כל בעלי הדירות, הרחבה שבוצעה אחת מעל השנייה, כאשר חלק מההרחבה בוצע על חשבון שטח ההצמדה של דירת תבור. על כן ככל שהנתבע היה מגיע להסכמות עם משפחת פלג להרחיב את שתי הדירות באופן דומה על חלק מהשביל המשותף ועל חלק מהחצר הצמודה לדירת פלג או לדירת הנתבע, נראה שניתן היה להכשיר בנייה זו (בכפוף לקבלת היתר בניה).

תחולתו של תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין

21. התובעים טענו כי תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין שבמסגרתו הוספה הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין העוסקת ב"הרחבה דומה" אינו חל על נסיבות המקרה מאחר שהתיקון נחקק בשנת 1995, בעוד שהבית המשותף מושא ההליך, נרשם כבר בשנת 1962 עוד לפני שנחקק חוק המקרקעין, ולכן לטענתם יש גם צורך בהסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות.

יש לדחות טענה זו:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. הן ההרחבה שבוצעה בדירת משפחת אסף והן ההרחבה בדירת משפחת תבור נעשו שתייהן לאחר התיקון לחוק (בשנת 1995) כאשר תיקון צו הבית המשותף נעשה בשנת 2010. הנה כי כן, במועד שבו הרחיבו את דירותיהם, ידעו משפחת אסף ותבור (או הבעלים בזמנו 2008) כי בעקבות אותן הרחבות, הם למעשה נותנים הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבה דומה של שאר בעלי הדירות.

לכך יש להוסיף כי תיקון מס' 18 חל על הרחבות חדשות שיבוצעו החל ממועד אישור החוק – 1995 ולאחריו (ביחס לממ"דים רוב מופחת משנת 2008). על כן מאחר שהבנייה המבוקשת על ידי הנתבע טרם נעשתה על ידו הוא רשאי להנות מהרוב המופחת הדרוש לצורך בניית ממ"ד כך שיש לדחות את טענות התובעים, כי מדובר בהחלה רטרואקטיבית של הוראות התיקון לחוק.

סיכום ביניים - העובדה שהנתבע מבקש לבנות את הממ"ד כולו על חשבון הרכוש המשותף, באופן שגם יצמצם את שביל המעבר בצדי החלקה וגם את המעבר האחורי, מדגים כי אין מדובר בהרחבה דומה, שכן, היקף הניצול והפגיעה ברכוש המשותף בהתאם למיקום המוצע על ידו, שונה באופן משמעותי מהרחבות שבוצעו בעבר.

הנתבע לא סיפק הסבר מניח את הדעת מדוע הממ"ד של דירתו לא יבנה גם כן בחלקו על חשבון שטח החצר הצמוד לדירתו, תוך מתן זכות מעבר על חשבון שטח א', בתמורה לשטח אותו הוא מבקש לספח לדירתו לצורך בניית הממ"ד.

הסכמות בעבר של בעלי הדירות לבניית הממ"דים של משפחת תבור ואסף

23. יש לדחות את טענת הנתבע כי גם בזמנו לא התקבלו הסכמות של כל בעלי הדירות להוספת הממ"דים ולהרחבות שבוצעו בדירת משפחת אסף ותבור:

א. על בסיס הסכמות אלה של כל בעלי הדירות, תוקן צו תיקון הבית המשותף משנת 2010, כאשר בצו התיקון נרשם במפורש כי הצו ניתן לאחר שהוצגו הסכמות של **יכל בעלי הדירות**. הנה כי כן ההרחבה והבניה על חשבון השביל המשותף עוגנו במסמכי הרישום.

ב. הנתבע לא הציג ראיות כלשהן לסתור קביעה זו שהיא כאמור גם בעלת תוקף קנייני. הנתבע גם לא הזמין לעדות את בעלי הדירות בזמנו שנתנו את הסכמתם ובהם הבעלים הקודמים של דירתו.

הסכמת הבעלים הקודם של דירת הנתבע אף נרשמה על גבי טופס הסכמת שכנים (נ/15), כאשר כל שביקשה הבעלים הקודם, הוא כי לא ייפגעו זכויות הבנייה שלה, ולא ביקשה להבטיח שיישמר שביל מעבר משותף בחזית הקדמית של הבית בסמוך לדירת אסף.

פגיעה מהותית

24. אפילו הייתי קובע כי הוספת הממ"דים בדירות משפחת אסף ותבור עולה לכדי הרחבה דומה לממ"ד שהנתבע מבקש לבנות, הרי שהתובעים הוכיחו כי בניית הממ"ד במיקום המוצע על ידי הנתבע מהווה "פגיעה מהותית" בזכויותיהם הקנייניות, ולכן יש ליתן צו מניעה לבניית הממ"ד מטעם זה בלבד, ועל בסיס סעיף 71 לחוק המקרקעין.

25. יתר על כן, התובעים חזרו הדגישו כי הם אינם מתנגדים לעצם בקשתו של הנתבע להוסיף ממ"ד, וכי המחלוקת עוסקת רק בשאלת מיקום הממ"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/104/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כללי

26. סעיף 71 לחוק המקרקעין קובע בעניין כי:

"בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי, רשאי לפנות למפקח בתביעה" (ההדגשות אינן במקור).

המלומד א' איזנשטיין מגדיר "פגיעה מהותית" כ:

"פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עימו גם תמורת פיצוי כספי הולם, כגון הסתרת אור, אויר, נוף מטרד מתמשך וכו'". (אריה איזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" (חלק שלישי – בתים משותפים) 218 (2001). בעניין זה ר' גם עש"א (חיפה) 35338-10-11, **מיכאל וייסבוך נ' רחל מלכה שמיר** (פרסום נבו), 15/04/12 (להלן: "**פסק דין וייסבוך**").

מן הכלל אל הפרט

27. התובעים הוכיחו שיש בבנייה המבוקשת על ידי הנתבע כדי לפגוע באופן מהותי בזכויותיהם. הממ"ד המבוקש יש בו כדי להצר את שביל הגישה המקיף את הבית ובנוסף יבנה כולו על השביל ויפגע במעבר החופשי הקיים כיום (או שהיה קיים לפני שהנתבע החל בעבודות החד צדדיות).

28. הנתבע לא סיפק כל הסבר מניח את הדעת כיצד תתבצע הגישה לחלקי החצר ג ו-ד הצמודים לדירות משפחת פלג ותבור, ככל שיבנה ממ"ד על השביל, ואף לא הסכים לעגן זכות מעבר בשטח א' הצמוד לדירתו במקום השביל שיחסם על ידו. המענה היחיד שניתן על ידו היה כי בעלי הדירות רשאים לעבור בשטח הצמוד לדירת משפחת אסף, אלא שאותו שביל נחסם לפני למעלה מעשור ועוגן בצו תיקון הבית המשותף, בהסכמת כל בעלי הדירות. על כן גם בשל הפגיעה המהותית בדירות התובעים ובזכויותיהם יש לאסור את בניית הממ"ד במיקום המוצע וכפי שאושר על ידי הוועדה המקומית.

ב. חניה

29. באשר למשטח החניה שהנתבע יצק בשטח החצר הצמודה לדירתו, שטח א', הרי ששימוש שכזה בנסיבות המקרה אינו בגדר שימוש סביר, ולצורך התקנתו יש צורך בהסכמת רוב בעלי הדירות, הגם שהדבר נעשה בשטח הצמוד לדירתו. להלן הנימוקים:

פגיעה ברכוש המשותף - כללי

30. בעל דירה אינו רשאי לעשות פעולות שיש בהן כדי לפגוע בדירה אחרת או ברכוש המשותף. סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובעים, כך:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

המונח "פגיעה" שבסעיף 2 לתקנון המצוי, פורש על ידי בתי המשפט בהרחבה (ע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח', פ"ד לו (2) 444; ע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ' שורצמן ואח' פ"ד יז (3) 1722).

בע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ (2) 290, 295, נפסק כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/104/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או העשוי להביא לירידת ערכם".

מן הכלל אל הפרט

31. הגם שיציקת משטח החניה נעשתה בשטח הצמוד לדירת הנתבע (שטח א') היא עולה לכדי פגיעה ברכוש המשותף. ראשית, הכשרת החנייה מחייבת הריסת חלק מהחומה המפרידה בין החלקה לבין רחוב רמז, כך שלראשונה תתאפשר כניסת רכבים לתוך תחומי החלקה. שנית, במצב כיום לא קיימות חניות אחרות בתחומי החלקה.

32. בנוסף, שאלת השימוש הסביר בשטח ההצמדה גם נגזרת מהשימושים שנעשים בשאר חלקי הרכוש המשותף ובשאר החצרות הצמודים הסמוכים לאותה הצמדה. שטחי החצר ג' ו-ד הסמוכים להצמדה א' בפרט הצמדה ג', הם שטחי חצר פתוחים ורציפים לטובת כלל בעלי הדירות וילדיהם כדי לאפשר להם להנות ממרחבים פתוחים וחופשיים.

התקנת החניה תגביל ותצמצם את השימוש של התובעים ובני משפחתם, בשטחי החצר של דירתם. החניה גם, עשויה לסכן את ילדיהם שיוכלו לשחק בחצר תוך ידיעה כי אין רכבים הנכנסים ויוצאים מתוך החלקה. גם אם הנתבע יגדר את תחומי החנייה שלו, הדבר לא יאיין לגמרי את הסכנות מכניסת רכבים ובפרט יצמצם ויגביל את המרחב הפתוח והרציף שקיים בין חלקי החצר, כאשר גם שטחי החצר "ג" ו-"ד" הם שטחים פתוחים שאינם מגודרים.

ג. הגדר שנהרסה בגבול החלקה

33. לצורך הכשרת חניה בתחומי החלקה וכדי לאפשר כניסה לאותה חניה מתוך רחוב רמז, הנתבע גם שבר את החומה הנמוכה שחצצה והפרידה בין רחוב רמז לבין חלקת הבית המשותף. פעולה זו אף היא עולה לכדי פגיעה ברכוש משותף.

34. מדובר בחומה המצויה במיצר שבין שטח א' לבין גבול החלקה, ולאור הגדרתו השיורית של הרכוש המשותף, אותה גדר היא חלק מהרכוש המשותף והנתבע לא היה רשאי להרוס אותה (או חלק ממנה) ללא הסכמת בעלי הדירות.

35. על הגדרתו השיורית של הרכוש המשותף, כך שכל מה שאינו מהווה חלק מ"הדירה" ולא הוצמד אליה, מהווה חלק מהרכוש המשותף, ר' בין היתר, הגדרת המונח **"רכוש המשותף"**, בסעיף 52 לחוק המקרקעין, וכן ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "וויזב נכסים בע"מ"** (פורסם בנבו) וכן ע"א 11965/05 **עזבון המנוח קליין נ' שרון** (פורסם בנבו).

36. יש על כן לדחות את טענות הנתבע, כי אותה גדר היא חלק בלתי נפרד משטח החצר הצמודה לדירתו. במסמכי הרישום לא נרשם ולא סומנה אותה גדר כחלק מההצמדה. לכך יש להוסיף את ההלכה לפיה לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית (לפי סעיף 62 לחוק), נדרשת התייחסות מפורשת לכך בתקנון המוסכם או במסמכי הרישום.

37. יתר על כן אותה גדר / חומה (לפני שנהרסה על ידי הנתבע) עברה בקו רציף ואחיד לכל אורך החלקה הנושקת עם רחוב רמז, גם לאורך החצרות ג' ו-ד' הצמודים לדירות משפחת פלג ותבור. כשם שאותם חלקים מהחומה אינם צמודים לאותן דירות, כך גם אותו מקטע העובר לאורך הצמדה א', אינו צמוד לדירת הנתבע. במסמכי הבית המשותף אין כל התייחסות לכך שהגדר / החומה הנמוכה המקיפה את הבית הוצמדה לדירת הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. באשר להריסת החומה שהפרידה בין הבית המשותף מושא הליך זה לבית שכן שברחוב רמז הגובל (ר' סעיף 7 לטיעון המשלים של הנתבע) הרי שיש להבחין בין חומה המפרידה בין שני בתים לחומה המפרידה בין הבית לבין רחוב ציבורי שנועדה למנוע כניסת גורמים שלישיים. בכל מקרה בעקבות הריסת החומה עם הבניין השכן, נבנתה לשיטת הנתבע חומה גבוהה יותר לכל האורך ולא נותר פתח לכניסה או למעבר בין הבניינים, כפי שהנתבע מבקש ליצור פתח כניסה חדש מרחוב רמז לתוך החלקה, כך שגם שם נשמרה ההפרדה עם החלקה.

39. המסקנה לפיה הריסת החומה, בנסיבות אלה, אינה יכולה להחשב כשימוש סביר, כך גם יציקת החנייה בתוך שטח א', מתחזקת גם לאור ממצאי הביקור במקום, לאור אופי החצר הפתוחה ורצון התובעים לשמור על החצר כולה כחצר פתוחה ורציפה.

ד. פריצת פתח יציאה אחורי מדירת הנתבע לכיוון החצר האחורית והשביל המשותף

40. בקשתו של הנתבע לפתוח פתח יציאה אחורי מדירת הנתבע לכיוון השביל המקיף את הבית, יחד עם גרם מדרגות שיבנה על חשבון השביל (בשל הפרשי גובה בין רצפת דירת הנתבע למפלס השביל) עולה לכדי "פגיעה ברכוש המשותף" בהתאם לסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

פתיחת הפתח תאפשר לנתבע לכל הפחות להגביר את היקף השימוש באותו שביל משותף, כך שגם אורחיו של הנתבע יוכלו להכנס דרך פתח זה, ולמעשה תיצור כניסה נפרדת לדירה. פתיחת הפתח אף עשויה להוביל לסיפוח חלק מהשביל לדירת הנתבע או לחצר הצמודה לדירתו, ובכך ליצור רצף אחד שיחבר בין דירת הנתבע לבין שטח החצר א' באופן שימנע כל מעבר של התובעים בשביל המשותף.

41. בנוסף הפסיקה הורתה, כי פריצת דלת יציאה בקיר החיצוני הבית המשותף מהווה פגיעה ברכוש המשותף כמשמעותו של מונח זה בסעיף 2 לתקנון המצוי. בע"א 395/74 **יצחק לוי ואח'** נ' **רבקה סמואל ואח'**, פ"ד כט (2) 39, נפסק כי:

"פריצת חלון בקיר של הבית, מהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה נגיעה.. שאין בה משום פגיעה". המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכול סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשותו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו."

בית המשפט העליון חזר על הלכה זו גם בע"א 429/80 **גרפינקל נ' ארליך**, פ"ד לו(4) 141 (1983).

42. אמנם גם משפחת אסף בזמנו פתחו פתחי יציאה נוספים לכיוון השביל הצדדי והשביל בחזית הקדמית, אך הדבר נעשה בהסכמת כל בעלי הדירות בזמנו.

בחינת נימוקי ההתנגדות

43. משנמצא כי אין לנתבע את הרוב הדרוש לבניית ממ"ד, החנייה ופתח היציאה מדירתו, יש לבחון האם בנסיבות המיוחדות של המקרה, יש מקום להתערב בנימוקי ההתנגדות, ולכפות על בעלי הדירות את ביצוע העבודות, וזאת גם בהעדר הרוב הדרוש (למעשה בהעדר רוב כלשהו).

יודגש, בשעה שאין ברשותו של בעל דירה את הרוב הדרוש להרחבת דירתו, הרי שהנטל עובר לכתפיו, להוכיח, כי מתקיימות אותן נסיבות חריגות המצדיקות התערבות בנימוקי ההתנגדות. כפי שיפורט להלן, **הנתבע לא הוכיח, כי יש מקום להתעלם מעמדת התובעים, או לפסול את הנימוקים שהציגו:**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כללי

44. הפסיקה קבעה, כי גם בהעדר רוב מספיק של בעלי הדירות, יהיו מקרים בהם יאשר בית המשפט בניית ממ"ד או הרחבת דירה אם יימצא כי ההתנגדות חסרת תום לב (ע"א (חי) 835/08 **צבי נגד פרי**, (מיום 18.11.09) עש"א (חי) 13877-04-09 **קיסרי נ' שלומוב** מיום 16.8.10, עש"א 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד** (פורסם בנבו)).

אלא שהמגמה שעולה מסקירת פסקי הדין בסוגיה מעלה, כי **למרות שנתונה למפקח הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, וכי התנגדות שאין נימוקים בצידה ככלל לא תתקבל, הרי שסמכות זו מצומצמת במיוחד ותופעל במקרים חריגים בלבד.**

למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול במקום בעלי הדירות את השיקולים ולבטלם מקום בו דעתו שונה מעמדת בעלי הדירות, אלא רק כאשר מוכח כי ההתנגדות סתמית קנטרנית וחסרת תום לב.

ר' גם סקירה של הפסיקה בעניין בפסק דינה המקיף של כב' המפקחת יי ליבוביץ בתיק 6/14 **ג'וראן ואח' נ' מונדי** (פורסם בנבו), וכן עש"א (חי) 17181-05-11 **גורי אברהם נ' פדאל יאיר** (פורסם בנבו) עש"א (חי) 50945-05-12 **יובל ברק נ' דבורה קרש** (פורסם בנבו).
וכן פסק דינו של כב' המפקח הבכיר א' (כתוארו אז) סילברמן בתיק 186/12 **ולטר ואח' נ' ישראלי ואח'** (פורסם בנבו).

גם בפסק דין מאוחר יותר חזר והדגיש בית המשפט המחוזי בחיפה כי רק **חוסר תום לב מובהק המבוסס על מניעים זרים מאפשר** את התערבותו של המפקח ופסילת עמדת המתנגד (ר' עש"א (חי) 19539-10-14 **מיכאל בהר נ' ארז גז ואורלי** (פורסם בנבו) וכן ר' עש"א 42061-03-16 **לוי ואח' נ' נגרי ואח'** (פורסם בנבו)).

מן הכלל אל הפרט

בענייננו, לא זו בלבד שהנתבע לא הוכיח כי טעמי ההתנגדות של התובעים סתמיים או קנטרניים (שהוא המבחן היחיד שיש לבחון בהקשר זה), הרי שלמעשה התובעים הוכיחו כי יש טעם ממשי בהתנגדותם, ולכן אין מקום להתערב או לפסול את עמדתם.

טעמי ההתנגדות ביחס לממ"ד

45. הנתבע לא הוכיח כי יש מקום להתערב בנימוקי ההתנגדות של התובעים, לאור הפגיעה שהוכחה ברכוש המשותף ובזכות המעבר לחלקים השונים של החצר, שביל מעבר שמודגם בתשריט הבית המשותף.

46. זאת ועוד התובעים חזרו והדגישו, כי אין להם התנגדות שהנתבע יוסיף ממ"ד בחלקו על השביל המשותף ובחלקו על שטח החצר הצמוד לדירתו - הצמדה א', ובלבד שתשמר להם זכות מעבר לשאר חלקי הרכוש המשותף ולשטחים הצמודים לדירותיהם (כפי שחזרו על עמדתם גם בטיעון המשלים שהגישו ביום 5.8.20).

47. בנוסף, הנתבע רכש את דירתו בשנת 2017 או בסמוך לכך לאחר שכבר נרשם צו תיקון בית משותף משנת 2010, כך שבמועד שבו רכש את הדירה היה מודע לכך כי בפועל ובהתאם למסמכי הרישום קיים רק שביל אחד צדי המקיף את הבית גם בחלקו האחורי ולכיוון הצמדות ג ו-ד. באותו תיקון כבר הודגמה חסימת שביל המעבר הקדמי של הבית, כך שהתובע אינו יכול לדרוש כעת לחסום את השביל האחורי.

48. התובעים גם הוכיחו כי אכן נוצר נוהג לפיו הגישה לשטחים המשותפים ולשטחי החצר נעשתה לאורך השנים דרך אותו שביל המקיף את הבית בחלקו האחורי (בהקשר זה עדותו של מר שמואל פלג הייתה מהמנה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. הנתבע טען כי אחד התובעים גם הציב מחסן בשביל המעבר באופן שמגביל את המעבר באותו שביל. יש לדחות טענה זו. ראשית, התובעים הודיעו שאין להם התנגדות להזיז את המחסן. שנית, מדובר במחסן קטן וארעי מפלסטיק (כפי שעולה מ-9/נ) המצוי בסמוך לקצה השביל ולא בטבורו. שלישית, הנתבע בעצמו התקין מנוע של מזגן על גבי הקיר החיצוני בסמוך לאותו מחסן. לאור כל אלה לא שוכנעתי כי יש במחסן כדי להפריע באופן ממשי למעבר בשטח (לאור גודלו ומיקומו).

50. יש לדחות את טענות הנתבע, כי התובעים התנגדו לבנייה של הנתבע רק לאחר שנכשל המו"מ בין משפחת פלג לבין התובע, רק בשל מחלוקת כספים על עבודות בניית הממ"ד. התובעים הוכיחו כי ישנם טעמים ענייניים, מהותיים וממשיים בהתנגדותם. התובעים אף הודיעו לאורך כל ההליך כי הם מסכימים שהנתבע יבנה ממ"ד, בחלקו בשטח א', אך הם מבקשים כי יישמר אותו רוחב שביל של מטר אשר יקיף את הממ"ד שייבנה, אלא שהנתבע לא הסכים לכך. הנתבע עמד על כך שיפתח שביל מעבר סביב גינת משי' אסף, זאת למרות שצו תיקון הבית המשותף ותשריט התיקון מדגישים את העובדה שהרחבת דירת משי' רכס למעשה ביטלה את שביל המעבר בחזית הקדמית של הבית ובהסכמת בעלי הדירות.

51. באשר למו"מ עם משפחת פלג, הרי שבשעה שהמו"מ לא התגבש לכדי הסכם מחייב, אין צורך להכריע ולדון בסיבות לכשלון המו"מ. הנתבע אינו מבקש לאשר את מיקום הממ"ד במיקום עליו דובר במסגרת המו"מ עם משפחת פלג (בחלקו בשטח הצמוד לדירת משפחת פלג – שטח "ג").

טעמי ההתנגדות ביחס לחנייה

52. באשר לבניית חניה, התובעים הוכיחו כי התנגדותם לבנייה זו עניינית ומוצדקת, בין היתר, מאחר שהקמת חניה אחת עלולה לגרום לכך שגם בעלי דירות אחרים ירצו להקים חניות בתחומי החלקה.

53. בנוסף, במצב כיום, כל חלקי החצר רציפים ופתוחים, גם שטחי הצמדה לא גודרו על ידי בעלי הדירות, כך גם מונח דשא סינטטי באופן אחיד על כל השטח הצדדי, באופן שלמעט גינת משי' אסף, כל שאר החצרות פתוחים ורצופים, ללא גידור פנימי (כך למשל לא קיים שום גידור בין שטחי החצר "א", "ג" ו-"ד").

54. באשר לטענות הנתבע כי קיימת מצוקת חנייה ברחוב, הרי שטענה זו לא הוכחה. התובעים, שעדותם הייתה מהימנה גם הציגו תמונות בעניין, מסרו כי לא קיימת מצוקה שכזו, ומסרו שהם אינם מתקשים למצוא חנייה לאורך כל שעות היממה.

55. בנוסף, שניים מהתובעים גם התייחסו לכך שילדיהם הם בעלי צרכים מיוחדים, ובשל כך הדגישו את החשיבות שלא ייכנסו רכבים לתוך החנייה, כדי לשמור על שלומם ושלוותם.

56. הפתרון שהציע הנתבע לכך כי יגדר את שטח א' ויתקין שער, ובכך ימנע סיכון לילדי התובעים, אינו נותן מענה מלא לרצונם של התובעים לשמור את החצר כולה פתוחה ורציפה ללא גידור פנימי, ומבלי שרכבים ייכנסו לתוך החלקה, שכן, הדבר עשוי לגרום לכך שגם בעלי דירות אחרים או בעלי דירות חדשים בעתיד, יבקשו לבנות חניות בתחומי החלקה.

57. טענת הנתבע כי מפאת גילו הוא נדרש לחנייה בתחומי החלקה, לא הוכחה, בפרט שקיימות חניות ברחוב הסמוך, רחוב קק"ל, וכן ברחוב רמז בסמוך לשטח א', ולמעשה החנייה שהנתבע מבקש להכשיר בתוך החלקה עשויה לגרום לביטול חנייה ציבורית ברחוב רמז, בסמוך לשטח א'.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. למרות כל האמור, אפילו הייתה מצוקת חניה והייתי מקבל את טענות הנתבע בעניין זה, רוב בעלי הדירות רשאים להחליט שלא לאפשר הקמת חניות בתחומי החלקה, כך ששטחי החצר, גם אלה הצמודים לדירות, ייוותרו חצר טבעית או חצר פתוחה.

לכך יש להוסיף כי הנתבע רכש את דירתו כפי שהיא, ללא חנייה, כאשר במהלך כל השנים הייתה גדר היקפית לאורך כל גבול החלקה, אשר מנעה חניה או כניסה לתוך החלקה מרחוב רמז.

59. העובדה שבבית סמוך הוכשרו חניות בתוך החלקה, אינה רלוונטית, שכן מדובר בבניין חדש בו הוספו דירות חדשות. אפשר שלצורך בניית הבניין חדש, היה צורך ליצור חניות בתחומי החלקה, ובכל מקרה יש לבחון כל בית בנפרד בהתאם למערך הזכויות וההסכמות שבין בעלי הדירות.

60. בהערת שוליים ניתן גם לציין, כי עד היום לא פנה הנתבע לעירייה כדי לקבל אישור להתקנת חניה בתחומי החלקה, חרף העובדה שהוא שבר את החומה כבר בסוף שנת 2018, ואף יצק משטח חניה, ולמרות החלטת הוועדה המקומית מיום 19.5.19 לפיה אישור החנייה כפוף להתייחסות מפורשת של העירייה בעניין מיקום החניה והחניות העתידיות.

61. הודעת הנתבע כי יתקין שער דקורטיבי בגדר שפרץ, אין בה כדי לתת מענה לדרישת התובעים שלא תהיה כניסה נוספת לחלקה מתוך רחוב רמז, ובפרט כניסת רכבים.

62. התנהלותו החד צדדית של הנתבע, שלא גילה לצדדים כי הוא מבקש להכשיר חנייה בתוך תחומי החלקה, ואף ציין בפניהם בתחילה כי פתח את הפתח בחומה רק לצורך העברת חומרי בנייה וכניסת רכבים, גם מצדיקה את חוסר האמון שנוצר בין הצדדים, כמו גם העובדה שהנתבע הגיש את הבקשה להיתר מבלי לעדכן את הדיירים מראש על הגשת הבקשה לוועדה, ומבלי שביקש שיחתמו על הבקשה טרם זו הוגשה. די בהתנהלותו הכוחנית והחד צדדית, כדי שלא להתערב בנימוקי ההתנגדות, זאת בנוסף לנימוקים כבדי משקל אחרים המצדיקים אי התערבות שכזו, כמפורט לעיל.

טעמי ההתנגדות ביחס למדרגות יציאה מדירת הנתבע

63. גם התנגדות התובעים לבניית גרם מדרגות, ביציאה אחורית מדירת הנתבע לכיוון השביל המשותף, היא התנגדות עניינית, שכן בניית גרם מדרגות על חשבון שביל זה יפגע ברכוש המשותף, ובזכות של בעלי הדירות לעבור בין חלקי הבית כמתואר לעיל, ואף עשויה להוביל בפועל כאמור לסיפוח חלק מהשביל לדירת הנתבע או לשטח החצר הצמודה לדירתו.

תום לב

64. שוכנעתי כי התובעים פעלו בתום לב, ואכן האמינו לנתבע בתחילה כי לא יבצע פעולות ברכוש המשותף שלא בהסכמתם, אלא שלאחר מכן החליט לבצע פעולות חד צדדיות חרף התנגדות התובעים. עדויות הנתבע ואחיו לא היו מהימנות, וניכר בהן כי הנתבע ואחיו סברו כי הם רשאים לעשות ברכוש המשותף כבתוך שלהם, תוך התעלמות מעמדתם של התובעים ובקשותיהם, כאשר הם אדישים למצוקה שנגרמה לתובעים בעקבות כך שהחצר האחורית של הבית הפכה לאתר בנייה משך תקופה ארוכה, ובכך גם נפגעה האפשרות לעבור באופן חופשי ובטוח בשביל המשותף שמקיף את הבית.

הנתבע אישר כי פרץ והרס את החומה בצדי החלקה, מבלי שביקש מראש את הסכמת השכנים, ולשיטתו, כלל לא היה מחויב לקבל את הסכמתם, הן לצורך שבירת החומה והן לבניית הממ"ד.

65. לכך יש להוסיף כי הנתבע עשה שימוש במים משותפים לצורך עבודות הבנייה בדירתו, ורק לאחר שהתובעים דרשו שיחדול מכך, הפסיק זאת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נוכחות התובעים באולם

66. לא מצאתי כי היה בנוכחות התובעים באולם, בזמן שהעידו חלק מהתובעים, כדי לפגוע בעדויות שנמסרו על ידם. עדויות התובעים היו מהימנות, ויש לקבלן. כך גם עדותו של מר שמואל פלג, אשר פירט את השתלשלות העניינים הרלוונטית, ואת המו"מ שהתנהל בין הצדדים. הנתבע עצמו אישר כי במסגרת אותו מו"מ, דובר על כך שהממ"ד יוקם בחלקו על חשבון שטח ג' הצמוד לדירת פלג.

תלונות לעיריית קריית מוצקין

67. טענות הצדדים בעניין זה אינן רלוונטיות בהליך הנוכחי, אך יש בהן כדי ללמד על כך שהנתבע אכן ניסה להתנכל לתובע מר פלג ולפגוע במקור פרנסתו, כעובד העירייה.

דשא סינטטי

68. הנתבע טען כי גם התובעים עושים ברכוש המשותף כבתוך שלהם תוך התעלמות מהנתבע, ולעניין זה הדגים את הנחת הדשא הסינטטי על השביל המשותף.

69. לא ניתן להשוות בין הנחת דשא סינטטי, על שבילי מעבר ועל גבי שטחים הצמודים לדירות התובעים, כדי להקל ולהנעים את השימוש בחצר ובשביל לרווחת כלל הדיירים, לבין הפעולות החד צדדיות שביצע הנתבע שעולות כדי פגיעה ברכוש המשותף ובזכויות התובעים.

זאת ועוד, הנתבע אישר כי אין לו התנגדות לעצם התקנת הדשא, שגם לטעמו שיפרה את המצב ביחס למצב קודם, אלא רק לכך שלא שותף לכך, ולא ניתנה לו אפשרות להביא הצעות מחיר זולות יותר. אלא שהתובעים בכל מקרה לא דרשו מהנתבע להשתתף בעלות זו.

אומנם היה על התובעים לבקש את הסכמת הנתבע להכניס את הדשא הסינטטי דרך שטח א', אלא שלא שוכנעתי כי נגרם לנתבע נזק כלשהו מכניסה זו.

70. לא מצאתי להתייחס לשאר הטענות של הצדדים, שאינן רלוונטיות להליך.

שכרו של העד אריה בר און

71. באשר לשכרו של העד, מר אריה בר און, אחיו של הנתבע, זה אכן היה נוכח בכל ההליכים, היה שותף מלא להליך ולעבודות הבניה של הנתבע ולכן יש להשית את שכרו על הנתבע (סכום של 300 ₪ + מע"מ בהתאם להחלטה מיום 21.7.20 עמ' 30 לפרוט').

הוצאות משפט

72. בקביעת הוצאות ההליך יש לקחת בחשבון את התנהלותו החד צדדית של הנתבע שפעל ללא הסכמת השכנים ללא היתר מבלי שהוגשה בקשה להיתר, תוך השארת החצר האחורית כאתר בניה משך תקופה ממושכת מבלי לבקש להשיב המצב לקדמותו לרבות החומה שנשברה. הנתבע גם אישר כי שגה בכך שהחל בעבודות טרם הגיש בקשה להיתר. בעניין זה לא ניתן להתעלם מהעובדה שלא הייתה כל דחיפות בביצוע העבודות, וכי אחיו של הנתבע שפיקח על ענייני הבנייה, בקיא בהליכים אלה, והיה מודע לצורך בקבלת היתר.

73. כך גם לקחתי בחשבון את האמור בהחלטתי מיום 21.7.20 (עמ' 11 ש' 38 – 42) לפיה אפשר שהתובעים יחויבו בהוצאות משלא הודיעו מראש כי חלק מהמצהירים לא יגיעו לדיון ההוכחות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/104/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התוצאה:

אני מקבל את התביעה.

1. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע להרחיב את דירתו ולבנות ממ"ד במיקום שביקש, כפי שהודגם על גבי הבקשה להיתר נ/1 וכפי שאישרה הוועדה המקומית בהחלטתה מיום 19.5.19.
 2. ניתן צו קבוע האוסר על הנתבע לבנות או להתקין משטח חניה בשטח א' הצמוד לדירתו.
 3. ניתן צו קבוע האוסר על הנתבע לבנות גרם מדרגות מדירתו, וכן צו האוסר פריצת פתח יציאה מדירתו לכיוון השביל המשותף והחצר האחורית של הבית.
 4. אני מחייב את הנתבע לבצע את כל הפעולות הבאות תוך 45 ימים מהיום, וכן להשיב את מצב החצר האחורית והצדדית של הבית למצב קודם ובכלל זה:
 - א. לבנות מחדש את החומה מלבנים על גבול החלקה, באופן דומה לחומה העוברת לאורך גבול החלקה עם רחוב רמז בסמוך להצמדות "ג" ו-"ד".
 - ב. בנוסף אני מחייב את הנתבע לשתול גדר חיה בדומה לגדר שהייתה קיימת בעבר, לאורך גבול החלקה עם רחוב רמז.
 - ג. לסלק את משטח החנייה ואת יציקת הבטון בשטח החצר – שטח א' הצמודה לדירתו.
 - ד. לסלק את כל חומרי הבנייה, מפגעים ופסולת הבניה מהחלקה כולה.
 - ה. להשיב את פני הקרקע בחצר האחורית והצדדית למצב קודם (קרקע טבעית נקיה, ישרה ורציפה ללא מהמורות).
- נוכח התנהלות הנתבע אני מחייב אותו לשלם לכל משפחת תובעים (משפחת פלג, משפחת אסף ומשפחת תבור) הוצאות משפט בסך 5,500 ₪ (סה"כ יחד 16,500 ₪) וכן החזר שכר טרחת העד, אחיו של הנתבע בסכום של 300 ₪ + מע"מ. הסכומים ישולמו לתובעים באמצעות בא כוחם.
- ככל ששכר טרחת העד, טרם שולם ידאג הנתבע לשלם הסכום ישירות לעד. התובעים פטורים מתשלום זה.
- כל הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, ה' אלול תש"ף, 25 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים. המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים, כמקובל.

**יובל וסרקרוג
מפקח רישום מקרקעין**